

Hukuk fakültelerinin, akademik tezlerin ve anayasa hukuku üzerine yapılan derinlemesine çalışmaların adeta “Şampiyonlar Ligi” listesini paylaşmışsın! Bu liste, Türk anayasa doktrininin en köklü, en saygın ve alanını şekillendirmiş hocalarının eserlerinden oluşuyor.

Bu kadar devasa ve yoğun bir külliyatı tek tek “Şu sayfada şu var” şeklinde özetlemek hem sıkıcı bir duvar metnine yol açar hem de kitapların değerini tam yansıtmaz. Bu yüzden, listeyi senin için **kategorilerine göre gruptandırarak, her bir eserin ve yazarın odaklandığı ana fikri, olay örgüsünü (doktrindeki yerini) ve sana ne kattığını** detaylı bir şekilde özetledim.

I. ÖĞRETİ: A. Tek Konu İncelemeleri (Anayasa Yargısı ve Norm Denetimi)

Bu gruptaki kitaplar genel anayasa hukukundan ziyade, tek bir hayati mekanizmaya odaklanır: **Anayasa Mahkemesi (AYM) kanunları nasıl denetler ve sistem nasıl işler?**

1. Merih Öden – *Türk Anayasa Yargısında Norm Denetimi*

- **Ana Odak:** AYM’nin önüne gelen kanunları, Cumhurbaşkanlığı karar-namelerini ve Meclis içtüzüklerini anayasaya uygunluk bakımından nasıl incelediğidir.
- **Detaylı Özet:** Kitap, **soyut norm denetimi** (iptal davası açma süreci) ve **somut norm denetimi** (mahkemelerin bir davada uygulayacağı kanunun anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla AYM’ye başvurusu - itiraz yolu) süreçlerini teknik olarak masaya yatırır. Öden, AYM’nin bu denetimi yaparken anayasanın metnine mi, yoksa ruhuna mı sadık kaldığını gerekçeli kararlar üzerinden inceler.

2. İbrahim Ö. Kaboğlu – *Anayasa Yargısı - Avrupa Modeli ve Türkiye*

- **Ana Odak:** Türkiye’deki anayasa yargısı sisteminin dünyadaki, özellikle de Avrupa’daki kökenleri.
- **Detaylı Özet:** Kaboğlu, dünyadaki iki büyük modeli karşılaştırır: Amerikan modeli (dağınık sistem - her mahkeme anayasaya aykırılığa bakabilir) ve Kelsen teorisine dayanan **Avrupa modeli** (merkezi sistem - sadece özel bir Anayasa Mahkemesi bakar). Türkiye 1961 Anayasası ile Avrupa modelini seçmiştir. Kitap, Türkiye’nin bu modeli uygularken geçirdiği evreleri, siyasi krizlerin mahkeme kararlarına etkisini ve insan hakları odaklı dönüşümünü ele alır.

3. Şeref İba - Abbas Kılıç – *Anayasa Yargısı Dersleri*

- **Ana Odak:** AYM'nin kurumsal yapısı, işleyişi ve yargılama usulleri (Öğrenci dostu rehber).
- **Detaylı Özet:** Diğer teorik kitaplara kıyasla daha pratik ve ders anlatımı odaklıdır. AYM üyelerinin nasıl seçildiği, genel kurul ve bölümlerin nasıl çalıştığı, **bireysel başvuru** (Anayasa şikayeti) mekanizmasının teknik şartları bu kitapta adım adım anlatılır.

4. Yılmaz Aliefendioğlu – *Anayasa Yargısı* eserleri (1996 & 1997)

- **Ana Odak:** AYM'nin kurumsal hafızası ve tarihi gelişimi.
- **Detaylı Özet:** Aliefendioğlu, eski bir Anayasa Mahkemesi üyesidir. Bu yüzden kitapları sadece teorik değil, içeriden bir gözlem niteliğindedir. 1961'den 1990'ların sonuna kadar AYM'nin verdiği tarihi kararları (parti kapatma davaları, siyasi haklar vb.) ve mahkemenin Türk siyasi hayatındaki dengeleyici rolünü anlatır.

5. O. Korkut Kanadoğlu – *Anayasa Mahkemesi* (2004)

- **Ana Odak:** AYM'nin yetki sınırları ve “yargısal aktivizm” tartışmaları.
- **Detaylı Özet:** Kanadoğlu, mahkemenin ne zaman sadece bir “negatif kanun koyucu” (yani sadece kanun iptal eden) olduğunu, ne zaman yasamanın yerine geçerek karar verdiğini (yargısal aktivizm) inceler. 2000'li yılların başındaki anayasa değişiklikleri ışığında mahkemenin yapısını eleştirir.

6. Erdal Onar – *Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Siyasal ve Yargısal Denetimi...*

- **Ana Odak:** Dünyada ve Türkiye’de anayasa denetiminin tarihsel öncülleri ve felsefesi.
- **Detaylı Özet:** Kanunların denetimi her zaman mahkemeler eliyle yapılmaz; bazen Fransa’daki gibi siyasi kurullar (Anayasa Konseyi) eliyle yapılır. Onar, bu iki yöntemin felsefi kökenlerini anlatır. Kitabın ikinci kısmı ise Türkiye’de bu fikrin ilk savunucuları olan hukukçu öncülere ayrılmış bir saygı duruşudur.

II. ÖĞRETİ: B. Genel Eserler (Türk Anayasa Hukuku)

Bu gruptaki kitaplar, anayasa hukukunun kutsal kitapları gibidir. Devletin yapısını, organlarını (yasama, yürütme, yargı), vatandaşlık haklarını ve hükümet sistemlerini bir bütün olarak incelerler. Ancak her hocanın **yaklaşımı ve felsefesi** farklıdır.

Hangi Hoca, Anayasayı Nasıl Anlatıyor?

Yazar / Kitap	Temel Yaklaşımı ve Eserin Özeti
Ergun Özbudun	Demokratikleşme ve Siyaset Bilimi Odaklı: Türkiye'nin en büyük anayasa otoritelerindendi. Kitabı, anayasa metnini kuru kuru anlatmaz; konuyu siyaset bilimi, seçim sistemleri ve partiler hukukuyla harmanlar. Özellikle 2017 anayasa değişiklikleri sonrası değişen hükümet sistemini karşılaştırmalı hukuk ışığında çok derin özetler.
Erdoğan Teziç	Sosyolojik ve Siyasal Güçler Dengesi: Teziç'e göre anayasa sadece hukuki bir metin değil, toplumdaki güç odaklarının bir uzlaşmasıdır. Kitabında devlet teorisi, egemenlik kavramı ve Fransa/İngiltere gibi ülkelerin sistem tarihleri çok geniş yer tutar. Metin analizinden ziyade anayasal felsefeyi özetler.
Kemal Gözler	Pozitivist, Analitik ve Ultra Düzenli: Doktrinin en disiplinli yazarıdır. Kelimelerin sözlük ve hukuki anlamlarına sadık kalır (Hukuki Pozitivizm). Kitabı; anayasa kavramı, kurucu iktidar (anayasa yapan güç), devlet şekilleri ve 1982 Anayasası'nın maddelerinin kelime kelime, şema şema analizinden oluşur. Netlik arayanların ilk adresidir.
Bülent Tanör - Necmi Yüzbaşıoğlu	İnsan Hakları ve Özgürlükçü Perspektif: 1982 Anayasası'nın otoriter ve vesayetçi yapısını en sert ve akademik şekilde eleştiren klasiktir. Kitap, 1961 Anayasası'nın özgürlükçü ortamı ile 1982'nin getirdiği kısıtlamaları kıyaslar; temel hak ve özgürlüklerin korunması gerektiğinin altını çizer.

Yazar / Kitap	Temel Yaklaşımı ve Eserin Özeti
Abdurrahman Eren	Güncel Uygulama ve Temel Haklar: Özellikle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) standartları çerçevesinde anayasa hukukunu ele alır. Güncel “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin uygulamadaki aksaklıklarını ve yürütmenin yetkilerini güncel kararlarla özetler.

III. ÖĞRETİ: C. Metodoloji (Hukuki Düşünce ve Yorum)

Bir hukukçunun sadece kanunu bilmesi yetmez; onu nasıl uygulayacağını ve nasıl yorumlayacağını bilmesi gerekir. Bu iki kitap hukuk mantığını inşa eder.

1. Yaşar Karayalçın – *Hukukda Öğretim – Kaynaklar - Metod: Problem Çözme*

- **Ana Odak:** Hukuk eğitimi nasıl olmalı ve bir hukuki problem (olay sorusu) nasıl çözülür?
- **Detaylı Özet:** Bu kitap bir anayasa kitabı değildir, genel hukuk metodolojisidir. Karayalçın, bir hukukçunun araştırmayı nasıl yapacağını, kaynaklara nasıl ulaşacağını ve en önemlisi önüne gelen karmaşık bir hukuki uyumsuzluğu parçalara ayırarak mantıksal bir silsileyle (IRAC yöntemi gibi: Olay-Kural-Analiz-Sonuç) nasıl çözeceğini anlatır. Hukukta rasyonel düşünmenin el kitabıdır.

2. Bertil Emrah Oder – *Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri*

- **Ana Odak:** Anayasa metinleri muğlaktır (Örn: “Kamu yararı”, “Devletin bölünmez bütünlüğü”). Peki AYM bu kavramları nasıl yorumluyor?
- **Detaylı Özet:** Oder, bu ödüllü eserinde anayasa hakimliğinin kalbine iner. Bir anayasa maddesi yorumlanırken kullanılan yöntemleri özetler:
 - *Lafzi (Sözcük anlamı),*
 - *Tarihi (Anayasayı yapanın niyeti),*
 - *Teleolojik (Amaçsal - günün şartlarına uyarlama) yorumlar.*
 - Ayrıca hak ve özgürlükler kısıtlanırken kullanılan “ölçülülük / oranlilik” ilkesinin mahkeme tarafından nasıl bir teraziye oturtulduğunu dünyadaki ve Türkiye’deki yargı kararlarıyla dogmatik bir şekilde inceler.

Özetin Özeti:

Eğer “Devlet nasıl yönetilir, sistem nedir?” sorusunun cevabını arıyorsan **Özbudun** veya **Gözler**’in genel eserlerine; “Meclis’in çıkardığı kanunlar anayasaya aykırı olursa ne olur, süreç nasıl işler?” sorusuna yanıt arıyorsan **Merih Öden** veya **Kaboğlu**’na; “Bir hukukçu gibi nasıl stratejik düşünür ve yorum yaparım?” diyorsan da **Bertil Emrah Oder** ve **Karayalçın**’ın kitaplarına odaklanmalısın.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-I

Kurgusal olayda belirtilen Anayasa değişikliği süreci ve buna karşı yapılan başvurular, ilgili ders sunumları ve Anayasa hükmü çerçevesinde şu şekilde değerlendirilmelidir:

1. (X) Partisi Meclis Grubunun Başvurusunun Değerlendirilmesi

- **Anayasa Mahkemesi’nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi (AYM), bu başvuruyu **İlk İnceleme Aşamasında** yetkisizlik gerekçesiyle reddetmelidir.
- **Gerekçe:**
 - Anayasa’nın 148. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Anayasa değişikliklerinin şekil yönünden denetlenmesi yalnızca **Cumhurbaşkanı** veya **Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri** (1/5 milletvekili) tarafından talep edilebilir.
 - Siyasi parti gruplarının Anayasa değişikliklerine karşı şekil bakımından iptal davası açma yetkisi (dava açma ehliyeti) bulunmamaktadır. Bu kural, “**3.ders Anayasa Yargısına Giriş .pptx**” ve “**4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx**” belgelerinde açıkça belirtilmiştir.
 - Her ne kadar (X) Partisi Meclis Grubu, TBMM’de en fazla üyeye sahip ikinci grup olarak kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin veya İçtüzüğü’nün iptali için dava açabilse de, bu yetki Anayasa değişikliklerinin şekil denetimini kapsamaz.
 - Bu nedenle AYM, “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” dosyasında düzenlenen norm denetimi süreçlerinin ilk basamağı olan **İlk İnceleme Aşamasında**, başvuranın yetkisizliği sebebiyle doğrudan **red** kararı vermelidir.

2. 130 Milletvekilinin Başvurusunun Değerlendirilmesi

- **Anayasa Mahkemesi’nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi, bu başvuruyu da **İlk İnceleme Aşamasında** süre aşımı gerekçesiyle **red-**

detmelidir.

- **Gerekçe:**

- Anayasa’nın 148. maddesinin 2. fıkrası ve “**4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx**” içeriğine göre; kanunların ve Anayasa değişikliklerinin yayımlandığı tarihten itibaren **on gün geçtikten sonra**, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz.
- Olayda söz konusu Anayasa Değişikliği **12.03.2026** tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu durumda şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açabilmek için öngörülen 10 günlük hak düşürücü süre **22.03.2026** tarihi mesai bitimiyle sona ermiştir.
- 130 milletvekili (üye tam sayısının 1/5’ini karşılarsalar ve dava açma yetkisine sahip olsalar bile) başvuruyu bu süre geçtikten sonra, **25.03.2026** tarihinde yapmışlardır.
- Sürenin geçirilmiş olması nedeniyle AYM, “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” dokümanında belirtilen **İlk İnceleme Aşamasında** başvurunun süre yönünden reddine karar vermektedir.

3. Cumhurbaşkanının Esas Yönünden Başvurusunun Değerlendirilmesi

- **Anayasa Mahkemesi’nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi, bu başvuruyu **İlk İnceleme Aşamasında** konu (görev) yönünden **reddetmelidir**.
- **Gerekçe:**
 - Anayasa’nın 148. maddesinin 1. fıkrasında Mahkeme’nin görev alanı belirlenirken, “*Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler*” kuralı getirilmiştir.
 - “**3.ders Anayasa Yargısına Giriş .pptx**” sunumunda da vurgulandığı üzere, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa değişikliklerini **esas yönünden denetlemesi kesin olarak yasaktır**. Anayasa değişiklikleri hiçbir koşulda içerik/esas yönünden anayasaya uygunluk denetimine tabi tutulamaz.
 - Cumhurbaşkanı şekil yönünden dava açmaya yetkili kılınmış olsa dahi, başvurunun konusu “esas yönünden aykırılık” iddiası olduğundan AYM’nin bu konuda bir inceleme yetkisi yoktur.
 - Dolayısıyla AYM, “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” sunumundaki süreç uyarınca, **İlk İnceleme Aşamasında** “Anayasa değişikliklerinin esas yönünden denetlenemeyeceği” mutlak yasasına dayanarak başvuruyu usulden **reddetmelidir**.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-II

Kurgusal olayda bahsi geçen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne (CBK) karşı yapılan başvuru, ders sunumlarında yer alan anayasal kurallar ve denetim aşamaları çerçevesinde hem şekli (usuli) hem de esası yönünden incelenmelidir.

1. BAŞVURUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE İLK İNCELEME AŞAMASI

Bu başvuru, yürürlüğe girmiş bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin belirli hükümlerinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla doğrudan açılan bir **Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)** niteliğindedir. Anayasa Mahkemesi, önüne gelen bu iptal davasını öncelikle “**İlk İnceleme Aşaması**” kapsamında usul şartları açısından değerlendirmek zorundadır.

A. Dava Açma Yetkisi (Ehliyet) Açısından Değerlendirme

- Anayasa'nın 150. maddesi uyarınca; Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin mülga edilmesi veya iptali için doğrudan iptal davası açma hakkı; Cumhurbaşkanına, **TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna** ve üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki milletvekillerine aittir.
- Olayda başvuruyu yapan **(C) Partisi Meclis Grubu**, TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubundan biri olarak belirtildiği için CBK'ya karşı soyut norm denetimi davası açma konusunda **kesin olarak yetkilidir (ehildir)**.

B. Dava Açma Süresi Açısından Değerlendirme

- Anayasa'nın 151. maddesi ve ilgili ders sunumlarına göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı doğrudan iptal davası açma hakkı, ilgili normun **Resmî Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altmış (60) gün sonra düşer**.
- Dava konusu CBK, **23.02.2026** tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 60 günlük hak düşürücü sürenin son günü **24.04.2026** tarihi mesai bitimidir (2026 yılı artık yıl olmadığından Şubat ayı 28 gündür).
- (C) Partisi Meclis Grubu ise iptal davasını bu süre geçtikten sonra, **30.04.2026** tarihinde açmıştır.

Anayasa Mahkemesi'nin Bu Aşamada Vereceği Karar:

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu **İlk İnceleme Aşamasında** incelemeli ve başvurunun **süre aşımı (60 günlük sürenin geçirilmiş olması)** nedeniyle usulden **REDDİNE** karar vermedir. Mahkeme süre aşımı tespit ettiği için işin esasına (içeriğine) geçemez.

2. ESAS İNCELEMESİ AŞAMASI (SÜRESİNDE AÇIL-SAYDI NE OLURDU?)

Eğer (C) Partisi Meclis Grubu bu davayı 60 günlük yasal süre içinde (örneğin Mart ayı içerisinde) açmış olsaydı, AYM ilk inceleme aşamasını başarıyla geçecek ve “Esasın İncelenmesi Aşaması”na geçerek CBK’nın içeriğini denetleyecekti.

Soruda belirtilen tüm başvuru/denetim koşulları kapsamında maddi hukuk incelemesi yapıldığında şu anayasal aykırılık sınırları (Anayasa m. 104/17) karşımıza çıkmaktadır:

- **Kişi Hakları ve Ödevleri Yasağı (Negatif Sınır):** Anayasa’nın 104/17. maddesi uyarınca, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar ve kişi hakları CBK ile düzenlenemez. İptali istenen kural, ikinci bölümde yer alan **mülkiyet hakkını (Anayasa m. 35)** doğrudan ilgilendirmekte ve sınırlandırmaktadır. Bu nedenle konu bakımından yasak alandır.
- **Münhasıran Kanunla Düzenlenme Sınırı:** Anayasa’da münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılamaz. Anayasa’nın 46. maddesinde yer alan **Kamulaştırma** kurumu, metinde açıkça “*Kamulaştırma bedelinin hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir*” ifadesiyle münhasır kanun alanı olarak belirlenmiştir.

Esas Bakımından Sonuç: Eğer dava süresinde açılmış olsaydı, AYM normu esastan inceleyecek ve CBK’nın hem mülkiyet hakkı gibi yasaklı bir alanı düzenlemesi hem de münhasıran kanunla düzenlenmesi gereken kamulaştırma usullerine müdahale etmesi gerekeceğiyle **İPTALİNE** karar verecekti. Ancak mevcut kurguda usuli eksiklik (süre aşımı) nedeniyle bu esasa girilemez. # ÖRNEK KURGUSAL OLAY-III Kurgusal olayda bahsi geçen 8920 sayılı Kanun’a karşı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan başvuru, ilgili ders sunumlarında yer alan usul kuralları ve anayasal normlar çerçevesinde şu aşamalardan geçerek karara bağlanmalıdır:

1. İLK İNCELEME AŞAMASI

Anayasa Mahkemesi (AYM), önüne gelen bu iptal davasını öncelikle “**İlk İnceleme Aşaması**” kapsamında usul şartları açısından değerlendirmek zorundadır. Bu aşamada mahkeme; dava açan kişinin yetkisini (ehliyetini) ve davanın yasal süresi içinde açılıp açılmadığını denetler.

A. Dava Açma Yetkisi (Ehliyet) Açısından

- Anayasa’nın 148. maddesinin 2. fıkrasına göre, kanunların şekil bakımından denetlenmesi **Cumhurbaşkanı** veya TBMM üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir.

- Olayda davayı doğrudan **Cumhurbaşkanı** açtığı için başvuran makamın dava açma yetkisi (ehliyeti) tamdır.

B. Dava Açma Süresi Açısından

- Kanunların şekil bozukluğuna (son oylamadaki çoğunluk hatası dahil) dayalı iptal davaları, kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren **on (10) gün içinde** açılmalıdır; bu süre geçtikten sonra şekil bozukluğu ileri sürülemez.
- Dava konusu kanun **22.04.2026** tarihinde yayımlanmış, Cumhurbaşkanı ise davayı **30.04.2026** tarihinde (yayımdan 8 gün sonra) açmıştır. Dolayısıyla başvuru, 10 günlük hak düşürücü süre içinde yapılmıştır.

İlk İnceleme Aşaması Sonucu: Başvuru, yetki ve süre gibi usul şartlarını eksiksiz karşıladığı için AYM ilk inceleme aşamasını başarıyla geçerek işin **esasını incelemeye** karar vermelidir.

2. ESASIN İNCELENMESİ AŞAMASI

İlk incelemeyi geçen dilekçe sonrasında AYM, “**Esas Yönünden Denetim**” (bu bağlamda şekil iddiasının içeriğini inceleme) aşamasına geçer. Kanunların şekil yönünden denetimi, “**son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı**” hususu ile sınırlandırılmıştır.

Karar Yetersayısının Maddi Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

- Anayasa’nın 96. maddesine göre; TBMM, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır ve Anayasa’da başkaca bir hüküm yoksa **toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir**. Ancak karar yetersayısı, hiçbir şekilde **üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından (151 milletvekilinden) az** olamaz.
- Olaydaki son oylama verileri incelendiğinde:
 - Oylamaya katılan milletvekili sayısı: 220
 - Kabul oyu: 145
 - Ret oyu: 60
 - Çekimser oy: 15
- Oylamaya katılanların salt çoğunluğu (220 katılımda yarıdan bir fazlası olan 111 kabul oyu) sağlanmış gibi görünse de, Anayasa’nın koyduğu mutlak alt sınır olan **151 kabul oyu barajı aşılamamıştır** ($145 < 151$). Dolayısıyla kanun, anayasal karar yetersayısına ulaşılmadan, yani şekil yönünden hukuka aykırı olarak kabul edilmiştir.

SONUÇ VE KARAR TÜRÜ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu (en az 10 üye ile toplanarak), kararlarını kural olarak salt çoğunlukla alır. Kanunların şekil yönünden iptali için de Genel Kurulun **salt çoğunluğu** yeterlidir (Anayasa değişikliği iptalleri için gereken 2/3 nitelikli çoğunluk şartı normal kanunlarda aranmaz).

AYM, yaptığı esas incelemesi sonucunda kanunun son oylamasının Anayasa'nın öngördüğü çoğunlukla yapılmadığını tespit edeceğinden, 8920 sayılı Kanun'un **şekil yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE** karar vermektedir. # ÖRNEK KURGUSAL OLAY-IV Kurgusal olayda yer alan mahkeme başvuruları, ilgili ders sunumlarında (özellikle **"4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx"** ve **"6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx"**) belirtilen somut norm denetimi kuralları çerçevesinde şu şekilde değerlendirilmektedir:

1. BAŞVURULARIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞARTLARI

Kayseri 3. İdare Mahkemesi ve İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından yapılan başvuruların hukuki niteliği **Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu / Def'i Yolu)**'dur.

"4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx" sunumuna göre bir mahkemenin bu yolla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurabilmesi için şu **dört şartın** birlikte gerçekleşmesi gerekir:

1. **Bakılmakta Olan Bir Dava:** Mahkemenin önünde uyuşmazlık konusu aktif bir davanın bulunması gerekir.
2. **Mahkeme:** Başvuruyu yapan merciin organik-şekli anlamda bir yargı yeri (mahkeme) olması gerekir (Olayda İdare Mahkemeleri bu şartı sağlamaktadır).
3. **Davada Uygulanacak Norm:** İptali istenen kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükmünün, mahkemenin önündeki davayı çözerken uygulamak zorunda olduğu bir kural olması gerekir.
4. **Anayasaya Aykırılık Kanısı veya İddianın Ciddiliği:** Mahkemenin ya kendisinin kuralı Anayasa'ya aykırı bulması ya da taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasını "ciddi" bulması gerekir.

2. İZMİR 5. İDARE MAHKEMESİ'NİN BAŞVURUSU HAKKINDA AYM'NİN VERECEĞİ KARAR

- **Anayasa Mahkemesi'nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi, İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin başvurusunu **İlk İnceleme Aşamasında** usulden **REDDETMELİDİR**.

- **Aşama:** Bu karar, “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” sunumunda belirtilen norm denetimi sürecinin ilk basamağı olan “İlk İnceleme Aşaması”nda verilmelidir; mahkeme işin esasına (içeriğine) kesinlikle geçemez.

Gerekçe: On Yıl Süreli Denetim Yasağı

- Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve “**4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx**” sunumunda yer alan mutlak kural uyarınca: “**Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.**”
- **Zamanlama Analizi:** Kayseri 3. İdare Mahkemesi’nin başvurusu üzerine AYM işin esasına girmiş, inceleme yapmış ve ret kararı vermiştir. Bu ret kararı **15.06.2015** tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu durumda, aynı kanun maddesi hakkında yeniden itiraz yoluna başvurulabilmesi için geçmesi gereken 10 yıllık yasak süresi **15.06.2025** tarihinde dolmaktadır.
- İzmir 5. İdare Mahkemesi ise bu başvuruyu **2023** yılında, yani **10 yıllık süre henüz dolmadan (yasak dönemi içinde)** yapmıştır.

Önemli Not (Ölçü Normların Farklılığı): İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin ilk başvurudan farklı olarak Anayasa’nın 10. maddesini (Eşitlik İlkesi) ileri sürmüş olması AYM’nin kararını değiştirmez. On yıllık denetim yasağı “**aynı kanun hükmü**” üzerine konulmuş mutlak bir yasaktır; sonraki başvuruda farklı anayasal maddelerin ölçü norm olarak gösterilmesi bu yasağı delmez.

Bu nedenle AYM, süre şartı aşılmadığı için başvuruyu **İlk İnceleme Aşamasında usul yönünden reddetmekle** yükümlüdür.
ÖRNEK KURGUSAL OLAY-V Kurgusal olayda belirtilen yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı ve bu karara karşı yapılan başvuru, ilgili ders sunumları çerçevesinde şu şekilde değerlendirilmelidir:

1. (P) Tarafından Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi

- **Anayasa Mahkemesi’nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi (AYM), bu başvuruyu **İlk İnceleme Aşamasında** başvuranın **kişi yönünden yetkisizliği (ehliyetsizlik)** gerekçesiyle **usulden reddetmelidir.**
- **Gerekçe:**
 - Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca, TBMM Genel Kurulu tarafından alınan yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararlarına karşı iptal

istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurma yetkisi **yalnızca ilgili milletvekiline veya bir diğer milletvekiline** tanınmıştır.

- Bu kurallar “**2. ders Anayasa Yargısına Giriş.pptx**” ve “**3.ders Anayasa Yargısına Giriş .pptx**” belgelerinde açıkça belirtilmektedir.
- Başvurucu (P), ana muhalefet partisinin parti meclisi üyesi olsa da **milletvekili sıfatını taşımamaktadır**. Bu nedenle bu tür bir parlamento kararına karşı AYM’de dava açma ehliyeti (yetkisi) bulunmamaktadır.
- Başvuru, kararın alındığı 15.04.2024 tarihinden itibaren kanunda öngörülen 7 günlük yasal süre içinde (19.04.2024 tarihinde) yapılmış olsa dahi, ehliyet şartı karşılanmadığı için “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” dokümanında gösterilen **İlk İnceleme Aşamasında doğrudan reddedilmelidir**.

2. Milletvekili (R)’nin Başvurabileceği Yollar

Milletvekili (R), hakkında alınan yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararına karşı anayasal denetim yoluna başvurabilir. “**2. ders Anayasa Yargısına Giriş.pptx**” ve “**3.ders Anayasa Yargısına Giriş .pptx**” sunumlarında yer alan anayasal esaslar (Anayasa m. 85) uyarınca bu sürecin şartları şunlardır:

- **Başvuru Mercii:** Milletvekili (R), kararın Anayasaya, kanuna veya TBMM İçtüzüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle doğrudan **Anayasa Mahkemesi’ne** iptal başvurusunda bulunabilir.
- **Başvuru Süresi:** Bu iptal istemini, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten (15.04.2024) başlayarak **yedi (7) gün içerisinde** yapmalıdır. Dolayısıyla (R)’nin en geç **22.04.2024** tarihi mesai bitimine kadar AYM’ye dilekçe verme hakkı vardır.
- **Yargılama Süreci:** (R) tarafından süresi içinde yetkili bir başvuru yapılması halinde, Anayasa Mahkemesi bu iptal istemini **on beş (15) gün içerisinde** kesin olarak karara bağlamak zorundadır. # ÖRNEK KURGUSAL OLAY-VI Kurgusal olayda yer alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin imar planı değişikliği ve taşınmaz üzerindeki kısıtlamalar neticesinde yapılan başvuru, “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” ve “**7. Ders Anayasa Yargısına Giriş .pptx**” belgelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde şu şekilde değerlendirilmelidir:

1. BAŞVURUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ

- **Hukuki Niteliği:** Bu başvuru, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden biri olan **mülkiyet hakkının** (Anayasa m. 35) bir

kamu gücü (Belediye) tarafından ihlal edildiği iddiasını taşıdığı için bir **Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti)** niteliğindedir.

2. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN BİREYSAL BAŞVURULARDA YAPTIĞI İNCELEME AŞAMALARI

“6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx” belgesindeki süreç şemasına ve “7. Ders Anayasa Yargısına Giriş .pptx” sunumuna göre Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları iki temel aşamada inceler:

A. Kabul Edilebilirlik İncelemesi Aşaması

Başvurunun esasına girilmeden önce Komisyonlar veya Bölümler tarafından yürütülen bu aşamada şu şekli ve hukuki koşullar denetlenir:

- **Zaman ve süre bakımından yetki:** Başvurunun nihai karardan itibaren 30 gün içinde yapıp yapılmadığı.
- **Kişi bakımından yetki (Mağduriyet):** Başvuranın doğrudan, dolaylı veya potansiyel olarak güncel ve kişisel bir hakkının etkilenip etkilenmediği.
- **Konu bakımından yetki:** İhlal iddiasının Anayasa ve AİHS ortak alanındaki bir hakka ilişkin olup olmadığı.
- **Başvuru yollarının tüketilmesi:** İdari ve yargısal olağan kanun yollarının tamamının tamamlanmış olması.
- **Açıkça dayanaktan yoksun olmama** durumu.

B. Esas İncelemesi Aşaması

Kabul edilebilirlik kriterlerini geçen başvurularda Bölümler tarafından yapılan, delillerin toplandığı ve somut bir temel hak ihlalinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespit edildiği aşamadır.

3. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN BU BAŞVURU HAKKINDA VERECEĞİ KARAR VE GEREKÇESİ

- **Anayasa Mahkemesi'nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi, (M) Vakfı tarafından yapılan bu başvuruyu **Kabul Edilebilirlik İncelemesi Aşaması**nda usul yönünden **KABUL EDİLEMEZ** bularak reddetmelidir.

Reddin Hukuki Gerekçeleri:

1. **Başvuru Yollarının Tüketilmesi Şartının İhlali:** Anayasa'nın 148. maddesi ve bireysel başvuru usulü uyarınca, AYM'ye başvurmadan önce tüm **olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır**. Olayda,

Belediye Başkanlığı'nın 13.06.2013 tarihli ret kararına karşı öncelikle **İdare Mahkemesinde iptal ve tam yargı davası açılması**, ardından istinaf/temyiz süreçlerinin tüketilmesi gerekirdi. Bu yargısal yollara başvurulmadan doğrudan AYM'ye gelinmesi mutlak bir kabul edilemezlik nedenidir.

2. **Kişi Bakımından Yetki (Mağduriyet) Şartının İhlali:** Bireysel başvuruda bulunabilmek için ihlal edilen haktan doğrudan etkilenen bir “mağdur” statüsüne sahip olmak gerekir. Taşınmazın mülkiyeti gerçek kişi olan **(K)** adına kayıtlıdır. Başvuruyu yapan ise **(M) Vakıf**dır (Özel hukuk tüzel kişisidir). Özel hukuk tüzel kişileri bireysel başvuru yapma hakkına sahip olsalar dahi, yalnızca **tüzel kişiliğe ait hakların ihlal edildiği gerekçesiyle** başvurabilirler. Bir vakıf, kendisine bağlı veya üyesi olan bir gerçek kişinin (K) şahsi mülkiyet hakkı ihlali iddiasıyla doğrudan mağdur sıfatıyla başvuru yapamaz.

Sonuç: AYM, “6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx” sunumundaki prosedür uyarınca, başvuru yollarının tüketilmemesi ve kişi bakımından yetkisizlik (başvuranın mülkiyet hakkı bağlamında doğrudan mağdur olmaması) nedenleriyle esasa girmeden **kabul edilemezlik kararı** vermelidir.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-VII

Kurgusal olayda (O) tarafından tapu iptali ve tescil davası neticesinde mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuru, “6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx” (Source 5 ve Source 6 olarak ayrılan sunum içerikleri) çerçevesinde tüm kabul edilebilirlik kriterleri yönünden şu şekilde değerlendirilmelidir:

1. BAŞVURUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ

- **Hukuki Niteliği:** Bu başvuru, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden biri olan mülkiyet hakkının bir kamu gücü (mahkeme kararı) tarafından ihlal edildiği iddiasını taşıdığı için bir **Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti)** niteliğindedir.

2. KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruları esasa geçmeden önce **Kabul Edilebilirlik İncelemesi Aşamasında** belirli yetki ve usul şartları açısından denetler. (O)’nun başvurusu bu kriterler uyarınca incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır:

- **Zaman Bakımından Yetki:** Anayasa Mahkemesi, 23/09/2012 tarihinden sonra kesinleşen nihai işlem ve kararlar aleyhine yapılacak başvuruları

inceleyebilir. Olayda nihai karar 2022 yılında kesinleştiği için mahkemenin zaman bakımından yetkisi mevcuttur.

- **Konu Bakımından Yetki:** Bireysel başvuruya konu edilebilecek haklar, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ortak alanında yer alan temel hak ve özgürlüklerdir. İhlale konu edilen **Mülkiyet Hakkı (Anayasa m. 35)** bu ortak alanda yer aldığından konu bakımından yetki şartı sağlanmıştır.
- **Kişi Bakımından Yetki (Mağduriyet):** Başvurucunun güncel ve kişisel bir hakkının doğrudan etkilenmiş olması gerekir. (O), tapu kaydı tazminatsız olarak iptal edilen taşınmazın maliki (gerçek kişi) olduğundan **doğrudan mağdur** sıfatına sahiptir ve kişi bakımından yetki şartını karşılamaktadır.
- **Başvuru Yollarının Tüketilmesi:** Bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. (O); ilk derece mahkemesi kararından sonra istinaf (Bölge Adliye Mahkemesi) ve temyiz (Yargıtay) yollarına başvurarak tüm **olağan iç hukuk yollarını tüketmiştir**.
- **Süre Bakımından Yetki (İhlal Edilen Şart):** 6216 sayılı Kanun m. 47/5 uyarınca bireysel başvurunun, **başvuru yollarının tüketildiği (nihai kararın öğrenildiği/tebliğ edildiği) tarihten itibaren otuz (30) gün içinde** yapılması zorunludur.
 - Yargıtay onama kararı başvurucuya **02.05.2022** tarihinde tebliğ edilmiştir.
 - 30 günlük yasal başvuru süresi bu tarihten itibaren başlayarak **01.06.2022** tarihi mesai bitiminde sona ermiştir.
 - Başvurucu (O) ise bireysel başvuruyu bu süre geçtikten sonra, **10.06.2022** tarihinde yapmıştır.
 - Dilekçede haklı bir mazeret de ileri sürülmediği için sürenin mazeretle uzatılması veya canlandırılması imkânı bulunmamaktadır.

3. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VERECEĞİ KARAR

- **Anayasa Mahkemesi'nin Kararı:** Anayasa Mahkemesi, başvuruyu **Kabul Edilebilirlik İncelemesi Aşamasında** usul yönünden **KABUL EDİLEMEZ** bularak reddetmelidir.
- **Kararın Gerekçesi:** Başvuru; zaman, konu, kişi ve başvuru yollarının tüketilmesi şartlarını sağlasa dahi, kanunda öngörülen **30 günlük kesin sürenin geçirilmesinden sonra (süre aşımıyla)** yapılmış ve dilekçede herhangi bir haklı mazeret belgelenmemiştir. Süre şartı mutlak bir kabul edilebilirlik kriteri olduğundan, AYM esasa (mülkiyet hakkı ihlali iddialarının içeriğine) giremez ve başvuruyu usulden reddetmekle yükümlüdür.

ÖRNEK KURGUSAL OLAY-VIII Kurgusal olayda Milletvekili (T) ve Milletvekili (U) tarafından yapılan başvurular, “**2. ders Anayasa Yargısına Giriş.pptx**”, “**3.ders Anayasa Yargısına Giriş .pptx**” ve “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” isimli sunumlarda yer alan anayasal ve usuli kurallar çerçevesinde şu şekilde değerlendirilmiştir:

1. ANAYASA’NIN 85. MADDESİNİN UYGULANMA ŞARTLARI AÇISINDAN ANALİZ

Anayasa’nın 85. maddesi, TBMM tarafından alınan belirli parlamento kararlarına karşı doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurulmasını düzenleyen özel bir denetim yoludur. Bu denetim yolunun işletilebilmesi için üç temel şart aranır:

- **Kişi Bakımından Yetki (Başvuru Ehliyeti):** Anayasa m. 85 uyarınca bu başvuru, yalnızca **ilgili milletvekili** veya **bir diğer milletvekili** tarafından yapılabilir. Olayda (T) üyeliği düşen ilgili milletvekili, (U) ise aynı yasama döneminde görev yapan bir diğer milletvekili olduğundan başvuru ehliyeti şartı her iki dilekçe için de **sağlanmıştır**.
- **Süre Şartı:** İptal başvurusu Meclis Genel Kurulu kararının alındığı veya bildirildiği tarihten başlayarak **yedi (7) gün içerisinde** yapılmalıdır. Olayda işlem 15.10.2024 tarihinde gerçekleşmiş, başvurular ise 5 gün sonra (20.10.2024 tarihinde) yapılmıştır. Dolayısıyla süre şartı da **sağlanmıştır**.
- **Konu Bakımından Kapsam (İhlal Edilen Kısım):** Anayasa m. 85, parlamento kararlarının denetimine ilişkin **istisnai** bir maddedir. Maddenin lafzına göre, sadece milletvekilliğinin düşmesine “**84 üncü maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde**” AYM’ye iptal başvurusu yapılabilir. Bu fıkralar sırasıyla; istifa (m. 84/1), milletvekilliğiyle bağdaşmayan bir görevin sürdürülmesi (m. 84/3) ve devamsızlıktır (m. 84/4).

2. KURGUSAL OLAYDAKİ İŞLEMİN HUKUKİ NİTELİĞİ

- Olayda Milletvekili (T)’nin vekilliğinin düşmesi, kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünün (Yargıtay onama kararı) TBMM Genel Kurulu’nda okunması neticesinde gerçekleşmiştir.
- Bu usul, **Anayasa’nın 84. maddesinin ikinci fıkrasında** (*kesin hüküm giyme veya kısıtlanma hali*) düzenlenmiştir.
- Anayasa’nın 85. maddesindeki yargısal denetim alanı, 84. maddenin ikinci fıkrasına göre kesin hükmün okunmasıyla gerçekleşen düşme işlemlerini kapsamamaktadır.

3. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VERECEĞİ KARAR VE AŞAMASI

- **Anayasa Mahkemesi'nin Kararı:** Anayasa Mahkemesi, hem Milletvekili (T)'nin hem de Milletvekili (U)'nun başvurularını **konu yönünden görevsizlik (yetkisizlik)** gerekçesiyle **usulden REDDETME**LİDİR.
- **İnceleme Aşaması:** Bu karar, “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” sunumunda yer alan norm denetimi süreçlerinin ilk basamağı olan “İlk İnceleme Aşaması”nda verilmelidir. Mahkeme, davanın esasına (işlemin Anayasa'ya veya İçtüzük kurallarına uygun olup olmadığına) kesinlikle geçemez.

Gerekçe:

“**3.ders Anayasa Yargısına Giriş .pptx**” belgesinde belirtildiği üzere; kural olarak parlamento kararları Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi değildir. Bu kuralın istisnası, yalnızca Anayasa'da açıkça denetlenebileceği öngörülen parlamento kararlarıdır. Kesin hüküm giyme nedeniyle milletvekilliğinin düşmesi (m. 84/2), Anayasa'nın 85. maddesindeki yargısal koruma şemsiyesinin dışında bırakılmıştır.

Başvurucular süre ve ehliyet şartlarını taşıyalar dahi, dava konusu edilen parlamento işlemi yargısal denetime tabi bir kural/karar niteliğinde olmadığından, AYM **İlk İnceleme Aşaması**nda başvuruyu konu yönünden reddetmekle yükümlüdür. # ÖRNEK KURGUSAL OLAY-IX Kurgusal olayda Konya 2. İdare Mahkemesi tarafından yapılan başvuru, “**4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx**” ve “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” sunumlarında belirtilen somut norm denetimi kuralları çerçevesinde şu şekilde değerlendirilmelidir:

1. BAŞVURUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ

- **Hukuki Niteliği:** Bir davaya bakmakta olan mahkemenin, o davada uygulayacağı bir kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı görerek doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne başvurması işlemi **Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu / Def'i Yolu)** olarak adlandırılır.

2. İTİRAZ YOLUNUN ŞARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

“**4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx**” sunumuna göre, bir mahkemenin itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilmesi için **dört temel şartın** birlikte gerçekleşmesi zorunludur:

1. **Bakılmakta Olan Bir Dava:** Mahkemenin önünde uyuşmazlık konusu aktif bir davanın bulunması gerekir (Olayda memur D. tarafından açılmış aktif bir iptal davası vardır).

2. **Mahkeme:** Başvuruyu yapan merciin bir yargı yeri olması gerekir (Konya 2. İdare Mahkemesi bu şartı taşımaktadır).
3. **Anayasaya Aykırılık Kanısı ve İddianın Ciddiliği:** Mahkemenin, kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu yönünde bir kanaate ulaşmış olması gerekir.
4. **Davada Uygulanacak Norm (İhlal Edilen Şart):** İptali talep edilen kanun hükmünün, mahkemenin bakmakta olduğu davayı karara bağlarken uygulamak zorunda olduğu bir kural olması gerekir.

Olaydaki Aykırılık Analizi:

- Konya 2. İdare Mahkemesi'nde bakılmakta olan dava, yalnızca “**kınama**” cezasına (657 sayılı Kanun m. 125/B) ilişkindir.
- Ancak mahkemenin iptalini talep ettiği hüküm, “**devlet memurluğundan çıkarma**” cezasını düzenleyen (E) fıkrasıdır.
- İdare Mahkemesi, önündeki uyuşmazlığı çözerken (E) fıkrasını hiçbir şekilde uygulamayacaktır; nitekim dilekçesinde de bu durumu açıkça itiraf etmiştir.
- Dolayısıyla iptali istenen kural, o davada “**uygulanacak norm**” niteliğini taşımamaktadır.

3. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VERECEĞİ KARAR VE AŞAMASI

- **Anayasa Mahkemesi'nin Kararı:** Anayasa Mahkemesi, Konya 2. İdare Mahkemesi'nin başvurusunu **usulden REDDETMELİDİR**.
- **İnceleme Aşaması:** Bu karar, “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” şemasında gösterilen norm denetimi sürecinin ilk basamağı olan “İlk İnceleme Aşaması”nda verilmelidir. Mahkeme, işin esasına (çıkarma cezasının ölçüsüz olup olmadığına veya Anayasa'ya uygunluğuna) kesinlikle geçemez.

Gerekçe:

Somut norm denetiminin en temel kurallarından biri, itiraz konusu kuralın davada uygulanacak norm olmasıdır. Bakılmakta olan davayla doğrudan ilgisi bulunmayan, mahkemenin uyuşmazlığı çözerken başvurmayacağı bir kuralın itiraz yoluyla AYM önüne getirilmesi mümkün değildir.

Bu usuli eksiklik nedeniyle Anayasa Mahkemesi, **İlk İnceleme Aşamasında** başvurunun “**itiraz edenin bakmakta olduğu davada uygulanacak norm niteliğinde olmaması**” gerekçesiyle usulden reddine karar vermelidir. # ÖRNEK KURGUSAL OLAY-X Kurgusal olayda Üniversite Yönetim Kurulu tarafından yapılan başvuru, “**4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx**” ve “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**”

sunumlarında yer alan somut norm denetimi esasları çerçevesinde şu şekilde değerlendirilmelidir:

1. BAŞVURUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ

- **Hukuki Niteliği:** Bir idari kurulun, önündeki uyumsuzlukta uygulayacağı kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı görerek doğrudan iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu işlemi, hukuki niteliği itibarıyla **Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu / Def'i Yolu)** girişimidir.

2. İTİRAZ YOLUNUN ŞARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

“4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx” sunumuna göre, bir itiraz başvurusunun Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından esastan incelenebilmesi için belirli kurucu unsurların birlikte gerçekleşmesi zorunludur:

- **Bakılmakta Olan Bir Dava:** Somut norm denetimi ancak bir mahkeme önünde açılmış, derdest bir yargısal uyumsuzluk (dava) mevcutsa işletilebilir.
- **Mahkeme (İhlal Edilen/Karşılanmayan Şart):** Başvuruyu yapan merciin organik ve şekli anlamda bir “mahkeme” olması gerekir.

“Mahkeme” Kavramının Maddi Hukuk Açısından Değerlendirilmesi:

- Sunumda açıkça belirtildiği üzere, günümüzde kabul gören **organik-şekli ölçüte** göre bir devlet fonksiyonunun yargısal faaliyet sayılabilmesi için kanunla kurulan, uyumsuzluğun taraflarından tamamen bağımsız ve tarafsız kuruluşlar tarafından özel yargılama usulleri izlenerek kesin hükme bağlanması gerekir.
- Organik açıdan idare içerisinde yer alan bazı kurul ve organların (örneğin disiplin kurullarının) uyumsuzluk çözmeye benzer faaliyetler yürütmesi, onlara “mahkeme” kimliği kazandırmaz. Bağımsızlık ve tarafsızlık kriterleri, yargı fonksiyonunu idari fonksiyondan ayıran en önemli ölçüttür.
- Olaydaki **Üniversite Yönetim Kurulu**, disiplin kurulu sıfatıyla hareket etse dahi organik açıdan idarenin içinde yer alan bir **idari kuruldur**; bağımsız ve tarafsız bir yargı organı (mahkeme) değildir. Yürüttüğü disiplin soruşturması süreci de yargısal anlamda “bakılmakta olan bir dava” niteliği taşımaz.

3. ANAYASA MAHKEMESİ'NİN VERECEĞİ KARAR VE AŞAMASI

- **Anayasa Mahkemesi'nin Kararı:** Anayasa Mahkemesi, Üniversite Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu bu başvuruyu **usulden REDDET-MELİDİR**.
- **İnceleme Aşaması:** Bu karar, “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” şemasında düzenlenen norm denetimi sürecinin ilk basamağı olan “İlk İnceleme Aşaması”nda verilmelidir. Mahkeme, başvurunun usul şartlarını taşınamaması nedeniyle işin esasına (2547 sayılı Kanun'un disiplin hükümlerinin Anayasa'ya uygun olup olmadığına) kesinlikle geçemez.

Gerekçe:

Anayasa'nın 152. maddesi ve somut norm denetimi kuralları uyarınca, AYM'ye itiraz yoluyla başvurma yetkisi **münhasıran mahkemelere** tanınmıştır. İdari kurulların veya disiplin kurullarının bekletici sorun kararı alarak AYM'ye norm denetimi başvurusunda bulunma yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır.

Bu nedenle AYM, **İlk İnceleme Aşamasında** başvurunun “**başvuran merciin mahkeme niteliğinde olmaması**” gerekçesiyle usul yönünden reddine karar vermelidir. # ÖRNEK KURGUSAL OLAY-XI 7654 sayılı Kanun'a karşı yapılan soyut norm denetimi (iptal davası) başvuruları, “**4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx**” ve “**6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx**” sunumlarında yer alan anayasal esaslar çerçevesinde şu şekilde karara bağlanmalıdır:

1. (C) Partisi Meclis Grubunun Başvurusunun Değerlendirilmesi

- **Anayasa Mahkemesi'nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi (AYM), bu başvuruyu **İlk İnceleme Aşamasında** başvuranın **kişi yönünden yetkisizliği (ehliyetsizlik)** gerekçesiyle **usulden reddet-melidir**.
- **Gerekçe:**
 - “**4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx**” sunumunda belirtildiği üzere, Anayasa'nın 150. maddesi kapsamında bir kanunun esas veya şekil bakımından iptali için doğrudan dava açma yetkisi siyasi parti grupları açısından sınırlandırılmıştır. Bu yetki yalnızca **TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna** tanınmıştır.
 - Kanunun yayımlandığı tarihte en fazla üyeye sahip ilk iki grup sırasıyla (A) Partisi (268 milletvekili) ve (B) Partisi (132 milletvekili) Meclis Gruplarıdır.

- (C) Partisi Meclis Grubu ise 58 milletvekili ile meclisteki üçüncü büyük gruptur ve iptal davası açma ehliyeti bulunmamaktadır.
- Başvuru her ne kadar 60 günlük yasal süre içinde (02.04.2024 tarihinde) yapılmış olsa da ehliyet eksikliği nedeniyle **“6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx”** belgesinde düzenlenen **İlk İnceleme Aşaması** geçilemez ve usulden red kararı verilir.

2. 115 Milletvekilinin Başvurusunun Değerlendirilmesi

- **Anayasa Mahkemesi’nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi, bu başvuruyu **İlk İnceleme Aşamasında yetersiz sayı (ehliyetsizlik)** gerekçesiyle **usulden reddetmelidir.**
- **Gerekçe:**
 - Anayasa’nın 150. maddesine ve **“4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx”** belgesine göre, milletvekillerinin doğrudan doğruya iptal davası açabilmesi için **üye tamsayısının en az beşte biri (1/5) tutarında** üyenin birlikte başvurması zorunludur.
 - TBMM üye tam sayısı 600 milletvekilinden oluştuğu için dava açabilmek için gerekli asgari nitelikli sayı **120 milletvekilidir.**
 - Başvuruda bulunan milletvekili sayısı 115’te kaldığından, anayasal asgari sayı şartı karşılanamamıştır.
 - Bu nedenle AYM, **“6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx”** şemasına göre **İlk İnceleme Aşamasında** başvuruyu usulden reddetmekle yükümlüdür.

3. 125 Milletvekilinin Başvurusunun Değerlendirilmesi

- **Anayasa Mahkemesi’nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi, bu başvuruyu **İlk İnceleme Aşamasında süre aşımı (hak düşürücü sürenin geçmesi)** gerekçesiyle **usulden reddetmelidir.**
- **Gerekçe:**
 - 125 milletvekili, 120 olan asgari üye tamsayısının 1/5’i barajını aşarak dava açma ehliyetine sahip olmuştur.
 - Ancak **“4-5. ders Anayasa Yargısına Giriş copy.pptx”** sunumunda belirtilen Anayasa’nın 151. maddesi uyarınca; doğrudan iptal davası açma hakkı, kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak **altmış (60) gün sonra düşer.**
 - 15.03.2024 tarihinde yayımlanan kanun için 60 günlük hak düşürücü süre **14.05.2024** tarihi mesai bitimiyle sona ermiştir.
 - 125 milletvekili ise başvuruyu bu süre geçtikten sonra, **20.05.2024** tarihinde yapmıştır. Dolayısıyla AYM, **“6. Ders Anayasa**

Yargısına Giriş kopyası.pptx” prosedürü uyarınca **İlk İnceleme Aşamasında** süre aşımı nedeniyle doğrudan red kararı vermelidir.

4. (B) Partisi Meclis Grubunun Başvurusunun Değerlendirilmesi

- **Anayasa Mahkemesi’nin Vereceği Karar:** Anayasa Mahkemesi, bu başvurunun tüm usul şartlarını taşıdığına karar vererek **İlk İnceleme Aşamasında kabul kararı vermelidir** ve davayı **Esasın İncelenmesi Aşamasına** taşımalıdır.
- **Gerekçe:**
 - **(B) Partisi Meclis Grubu,** davanın açıldığı 25.04.2024 tarihinde 132 milletvekili ile TBMM’nin en fazla üyeye sahip ikinci siyasi parti grubudur ve dava açma ehliyetine sahiptir.
 - Dava, kanunun yayımlandığı 15.03.2024 tarihinden itibaren 60 günlük yasal süre içinde (41. günde) açılmıştır.
 - **Sonradan Yaşayan İstifaların Etkisi:** Başvurudan iki hafta sonra (B) Partisi’nden 18 milletvekilinin istifa etmesi ve grubun üye sayısının 114’e düşmesi davanın akıbetini olumsuz etkilemez. Çünkü 114 üyeye düşülmesine rağmen (B) Partisi Meclis Grubu, meclisteki diğer grupların mevcut sayıları göz önüne alındığında (C: 58, D: 42, E: 25) halen **“TBMM’de en fazla üyeye sahip ikinci siyasi parti grubu”** konumunu/statüsünü korumaktadır. Ayrıca bir siyasi parti grubu kurmak için gereken asgari 20 milletvekili şartının da çok üzerindedir.
 - Bu nedenle usuli ve şekli hiçbir eksiklik bulunmadığından, AYM **“6. Ders Anayasa Yargısına Giriş kopyası.pptx”** uyarınca ilk incelemeyi olumlu tamamlayarak kanunun anayasaya uygunluğunu esastan incelemelidir.

Ar. Gör. Kardelen Altun tarafından hazırlanan **Anayasa Yargısına Giriş** ders müfredatı ve içeriği doğrultusunda, Türk anayasa yargısı sisteminin temel yapı taşlarını, norm denetimi mekanizmalarını ve bireysel başvuru yolunu anlaşılar, düzenli ve taranabilir bir özet haline getirdim.

1. Anayasa Yargısının Kavramsal ve Tarihsel Temelleri

Anayasa yargısı, devletin hukuka bağlılığının ve anayasanın üstünlüğünün güvencesidir. Doktrinde iki farklı anlamda ele alınır:

- **Geniş Anlamda Anayasa Yargısı:** Doğrudan doğruya anayasaya uyulmasını sağlamayı amaçlayan her türlü yargısal işlemi veya anayasa hukuku sorunlarının yargısal usullerle çözülmesini ifade eder.

- **Dar Anlamda Anayasa Yargısı:** Kanunların ve diğer bazı yasama işlemlerinin anayasaya uygunluğunun bağımsız yargısal mercilerce denetlenmesidir.

Tarihsel Dönüm Noktaları

- **Bonham Davası (1610):** Yargıç Edward Coke, parlamento ve kral tarafından yapılan kanunların ortak hukuka (*common law*) aykırı olması gerektiğini savunarak ilk düşünsel temellerden birini atmıştır.
- **Marbury v. Madison (1803):** ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu kararı ile “anayasaya aykırı kanunların kanun niteliği taşımayacağı” ve mahkemelerin anayasayı üstün tutmak zorunda olduğu ilkesi dünyaya taşınmıştır.
- **Kıta Avrupası Modeli:** Parlamentonun üstünlüğü fikri ve “yeni bir efendi (yargıçlar diktatoryası)” korkusu nedeniyle Avrupa’da gelişim daha geç olmuş; İtalya (1947) ve Batı Almanya (1949) gibi ülkelerle ikinci dalga yaygınlaşmıştır. Türkiye’de ise bu süreç 1876 Kanun-i Esasi’den başlayarak 1961 Anayasası ile kurumsallaşmıştır.

2. Anayasa Mahkemesinin Statüsü, Kuruluşu ve Görevleri

Anayasa Mahkemesi (AYM); bir **özel mahkeme**, yasama organını sınırlayan bir **negatif yasa koyucu** ve temel bir **anayasa organıdır**.

Üyelik Yapısı (2010 ve 2017 Değişiklikleri Sonrası)

- Mahkeme **17 üyeden** oluşur ve yedek üyelik sistemi kaldırılmıştır.
- **TBMM** gizli oyla 3 üye seçer (2 üye Sayıştay, 1 üye baro başkanlarının göstereceği serbest avukatlar arasından).
- **Cumhurbaşkanı** 14 üye seçer (Yargıtay, Danıştay, YÖK öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileri, birinci sınıf hakim/savcılar ve AYM raportörleri arasından).
- Üyeler **12 yıl için** seçilir, ikinci kez seçilemezler ve **65 yaşını** doldurunca emekli olurlar.

Temel Görevleri

1. Normların anayasaya uygunluk denetimi.
2. Bireysel başvuruları (Anayasa şikayeti) karara bağlamak.
3. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve yüksek yargı üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan ötürü **Yüce Divan** sıfatıyla yargılamak.
4. Siyasi partilerin kapatılma davalarına bakmak ve mali denetimlerini yapmak.

5. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşmesi kararlarını denetlemek.

3. Norm Denetimi: Konu Olan ve Ölçü Alınan Normlar

AYM, her hukuki düzenlemeyi aynı usulle denetlemez. Normun niteliğine göre denetim sınırları değişir:

Denetime Tabi Olan Normlar

- **Kanunlar:** Şekil (son oylama çoğunluğu) ve esas yönünden denetlenir. *İstisna:* 174. maddede korunan **İnkılap Kanunları** anayasaya aykırılık iddiasıyla denetlenemez.
- **Anayasa Değişiklikleri:** Sadece **şekil bakımından** (teklif/oylama çoğunluğu ve ivedilikle görüşülmeme şartı) denetlenebilir; esas yönünden denetim yasaktır.
- **Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK):** Olağan dönem CBK'ları şekil ve esas yönünden denetlenirken, **OHAL ve savaş dönemi CBK'ları** aleyhine AYM'de dava açılamaz.
- **Uluslararası Antlaşmalar:** Usulüne göre yürürlüğe girmiş antlaşmalar kanun hükmündedir ancak bunlar hakkında **anayasaya aykırılık iddiasıyla AYM'ye başvurulamaz**.
- **Parlamento Kararları:** Kural olarak denetime tabi değildir. *İstisnalar:* Meclis İçtüzüğü değişiklikleri, eylemli içtüzük değişiklikleri ve m. 85 kapsamındaki dokunulmazlık/milletvekilliği düşürme kararları denetlenir.

Anayasallık Bloku (Ölçü Normlar): AYM denetim yaparken sadece anayasa metnine değil; anayasal ilkelere, hukukun genel ilkelerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve temel haklara ilişkin milletlerarası antlaşmalara (destek ölçü norm olarak) da dayanır.

4. Norm Denetiminin Yolları

Türkiye'de yürürlükteki normların denetlenmesi iki ana kanalla yürütülür:

Özellik	Soyut Norm Denetimi (İptal Davası) PPTX	Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu) PPTX
Niteliği	Doğrudan doğruya açılan soyut bir davadır.	Görülmekte olan somut bir dava sırasında ortaya çıkar.

Özellik	Soyut Norm Denetimi (İptal Davası) PPTX	Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu) PPTX
Yetkililer	Cumhurbaşkanı, TBMM'nin en fazla üyeye sahip iki parti grubu veya üye tamsayısının en az 1/5'i (120 milletvekili).	Davaya bakmakta olan herhangi bir bağımsız ve tarafsız "Mahkeme".
Süre Sınırı	Resmi Gazete'de yayımdan itibaren 60 gündür (Kanunların şekil bozukluğunda 10 gündür).	Bir süre sınırı yoktur ancak AYM'nin ret kararından sonra 10 yıl boyunca aynı hüküm için tekrar itiraz edilemez.
Konusu	Kanunlar, CBK'lar ve TBMM İçtüzüğü.	Sadece davada uygulanacak olan kanun veya CBK hükümleri.

5. Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti)

Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, **Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)** kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla AYM'ye başvurabilir.

Kabul Edilebilirlik Şartları

- **Yolları Tüketme:** Olağan idari ve yargısal kanun yollarının tamamen tüketilmiş olması zorunludur.
- **Süre:** Kanun yollarının tüketildiği (veya başvuru yolu yoksa ihlalin öğrenildiği) tarihten itibaren **30 gün** içinde yapılmalıdır.
- **Kişi Bakımından Yetki:** Gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve yabancılar başvurabilir; ancak **kamu tüzel kişileri bireysel başvuru hakkına sahip değildir**.
- **Mağduriyet:** Başvurucunun güncel, kişisel bir hakkının doğrudan etkilenmiş olması gerekir.

6. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Usulü ve Özellikleri

- **Çalışma Düzeni:** İki bölüm (bireysel başvurular için) ve Genel Kurul (norm denetimi, partiler, Yüce Divan için) halinde çalışır.

- **Karar Yeter Sayısı:** Kural salt çoğunluktur; ancak anayasa değişikliğinin iptali, siyasi parti kapatılması veya devlet yardımından yoksun bırakma kararları için **katılanların 2/3 oy çokluğu** aranır.
- **Kararların Etkisi:** AYM kararları kesindir, gerekçesi yazılmadan açıklanamaz ve geriye yürümez. Tüm yasama, yürütme, yargı organlarını ve kişileri bağlar.
- **Yürürlüğü Erteleme:** AYM, iptal kararının doğuracağı hukuki boşlukları önlemek adına iptal hükmünün yürürlüğe girişini **en fazla 1 yıl** süreyle erteleyebilir.

Müfredatınızın sonunda yer verdiğiniz pratik çalışmalar, bu teorik bilgilerin somut olaylara uygulanması açısından harika örnekler içeriyor.

Harika! Ders notlarınızda yer alan her iki kurgusal olayı da Anayasa Mahkemesi'nin önündeki güncel mevzuat ve kabul edilebilirlik kriterleri çerçevesinde adım adım analiz edelim.

Kurgusal Olay I: Yenimahalle Belediyesi ve Restoran Ruhsatı İptali

1. Başvurucu A.'nın Durumu

- **İddiası:** Belediye'nin savunma almadan ruhsat iptal etmesi nedeniyle savunma ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası.
- **Mevcut Durum:** Ankara İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermiş, karar A.'ya 20 Ocak 2026'da tebliğ edilmiş ancak A. kanunda öngörülen **istinaf yoluna başvurmamıştır**.
- **AYM'nin İncelemesi ve Kararı:**
 - Anayasa m. 148 ve 6216 sayılı Kanun uyarınca, bireysel başvuruda bulunabilmek için **olağan kanun yollarının (iç hukuk yollarının) tüketilmiş olması şarttır**. İdari yargıda istinaf, tüketilmesi gereken zorunlu bir olağan kanun yoludur.
 - Ayrıca bireysel başvuru, kanun yollarının tüketildiği tarihten itibaren **30 gün içinde** yapılmalıdır. Karar 20 Ocak'ta tebliğ edilmiş, başvuru ise 1 Mart'ta (30 günlük süre geçtikten sonra) yapılmıştır.
 - **Sonuç:** Anayasa Mahkemesi, Başvurucu A.'nın başvurusunu **“başvuru yollarının tüketilmemiş olması”** ve **“süre aşımı”** gerekçeleriyle ilk inceleme aşamasında **kabul edilemez** bulmalıdır.

2. Yenimahalle Belediyesi'nin Durumu

- **İddiası:** Mahkeme kararındaki ifadelerin belediyenin saygınlığını zedelediği iddiası.

- **Hukuki Niteliği:** Yenimahalle Belediyesi bir **kamu tüzel kişisidir**.
- **AYM'nin İncelemesi ve Kararı:**
 - Bireysel başvuru hakkı; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine ve belirli sınırlamalarla yabancılara tanınmıştır.
 - Anayasa yargısı kurallarına göre **kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuru yapma hakkı yoktur**. Kamu gücünü kullanan bir merci, aynı zamanda kamu gücünün ihlaline karşı bireysel başvuru yolunu kullanamaz.
 - **Sonuç:** Anayasa Mahkemesi, Yenimahalle Belediyesi'nin başvurusunu “**kişi bakımından yetkisizlik**” gerekçesiyle **kabul edilemez** bulmalıdır.

Kurgusal Olay II: Kavaklıdere Üniversitesi Öğrencilerinin Eylemi

1. Öğrenci Atılğan A.'nın Başvurusu

- **Hukuki Niteliği:** Atılğan A., doğrudan AYM'ye bir dilekçe yazarak 2911 sayılı Kanun hükümlerinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüş ve **kanun maddelerinin iptalini talep etmiştir**. Bu işlem niteliği itibarıyla bir **Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)** talebidir.
- **AYM'nin Kararı:**
 - Anayasa m. 150 uyarınca doğrudan iptal davası açma yetkisi yalnızca Cumhurbaşkanına, TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve üye tamsayılarının en az beşte birine (1/5) aittir. Bireylerin doğrudan kanun iptali için dava açma yetkisi yoktur.
 - Eğer bu başvuru bir “bireysel başvuru” olarak değerlendirilmek istense bile, bireysel başvuruda kanunların soyut olarak iptali talep edilemez.
 - **Sonuç:** AYM, ilk inceleme aşamasında başvuruyu “**yetkisizlik**” nedeniyle reddetmelidir.

2. Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi ve Berilcan B.'nin Talebi

- **Mahkeme AYM'ye Başvurabilir mi?** Evet, başvurabilir.
- **Hukuki Niteliği:** Bu başvuru bir **Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)** niteliğindedir.
- **İtiraz Yolunun Şartlarının Değerlendirilmesi:**
 1. *Bakılmakta olan bir dava olmalıdır:* Berilcan B. hakkında açılmış aktif bir kamu davası vardır.

2. *Yetkili bir mahkeme olmalıdır:* Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi bağımsız ve tarafsız bir yargı merciidir.
3. *İptali istenen norm davada uygulanacak norm olmalıdır:* İptali istenen 2911 sayılı Kanunun 28. maddesi, Berilcan'ın yargılandığı suçun ceza hükmüdür; yani **davada doğrudan uygulanacak normdur**.
4. *Mahkemenin aykırılık kanısı veya iddianın ciddiliği:* Mahkeme, Berilcan'ın iddiasını ciddi bulursa veya kendisi de bu kanıya varırsa davayı geri bırakarak AYM'ye başvurur.

- **AYM'nin Bu İtiraz Karşısındaki İnceleme Aşamaları:**

- **İlk İnceleme Aşaması:** AYM öncelikle mahkemenin yetkili olup olmadığına ve normun gerçekten “uygulanacak norm” olup olmadığına bakar. Ayrıca “On yıl süreli denetim yasağı” kontrol edilir (Aynı madde hakkında son 10 yıl içinde AYM tarafından esastan ret kararı verilip verilmediğine bakılır).
- **Esas İncelemesi Aşaması:** İlk inceleme geçilirse, AYM 2911 sayılı Kanunun 28. maddesini Anayasa m. 34 (Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı) çerçevesinde esastan inceler ve hükmün iptaline veya itirazın reddine karar verir.

3. Berilcan B. Bu Olay Üzerine Doğrudan Bireysel Başvuru Yoluna Gidebilir miydi?

- **Değerlendirme:** Hayır, Berilcan B. şu aşamada **doğrudan bireysel başvuru yoluna gidemez**.
- **Gerekçesi:** Anayasa m. 148 uyarınca bireysel başvuru ancak **olağan kanun yolları tüketildikten sonra** açılabilir. Berilcan'ın davası henüz Asliye Ceza Mahkemesinde derdesttir (devam etmektedir).
- **Ne zaman başvurabilir?** Ceza Mahkemesi bir karar verdikten sonra istinaf (ve varsa temyiz) yolları tüketilip karar kesinleştikten sonra, hak ihlalinin devam ettiği iddiasıyla **30 gün içinde** bireysel başvuru yapılabilir. Ar. Gör. Kardelen Altun'un ders planı ve içeriği çerçevesinde yer alan her iki kurgusal olayın hukuki analizini, anayasa yargısının teorik temellerine, mevzuat hükümlerine ve usul kurallarına dayanarak derinlemesine ve detaylı bir şekilde inceleyelim.

Kurgusal Olay I: Yenimahalle Belediyesi ve Restoran Ruhsatı İptali Analizi

1. Başvurucu A.'nın Talebinin Hukuki Analizi ve AYM'nin Kararı

Başvurucu A., işletmekte olduğu küçük restoranın ruhsatının Yenimahalle Belediyesi tarafından iptal edilmesi üzerine doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. A.'nın dilekçesinde ileri sürdüğü “savunmam alınmadan işlem

yapıldı, savunma hakkım ve mülkiyet hakkım ihlal edildi” iddiaları, niteliği itibarıyla bir **Anayasa Şikayeti (Bireysel Başvuru)** işlemidir.

Anayasa Mahkemesi, önüne gelen bir bireysel başvuruda esasa (yani hak ihlali olup olmadığına) geçmeden önce mutlaka **Kabul Edilebilirlik İncelemesi** yapmak zorundadır. Kabul edilebilirlik aşamasında mahkeme; zaman, süre, kişi, konu, anayasal/kişisel önem ve en önemlisi **başvuru yollarının tüketilmesi** kriterlerini denetler.

A.’nın başvurusu bu kriterler ışığında incelendiğinde şu hukuki engellerle karşılaşmaktadır:

- **Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesi Şartı (Anayasa m. 148/3, 6216 s. K. m. 45/2):** Bireysel başvuru, ikincil nitelikte bir hak arama yoludur. Bir kişinin AYM’ye gidebilmesi için idari ve yargısal tüm olağan kanun yollarını tüketmiş olması şarttır. Olayda Ankara İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermiş ve bu karar A.’ya 20 Ocak 2026 tarihinde tebliğ edilmiştir. İdari yargılama usulünde bu karara karşı gidilebilecek bir “istinaf” kanun yolu mevcuttur. Ancak A., bu olağan kanun yoluna başvurmamış, doğrudan AYM’ye gitmiştir. Olağan kanun yolları tüketilmeden yapılan başvurular esastan incelenemez.
- **Süre Bakımından Yetki / Hak Düşürücü Süre (6216 s. K. m. 47/5):** Kanun uyarınca bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten (veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten) itibaren **otuz (30) gün** içinde yapılması gerekir. İdare Mahkemesi kararı A.’ya 20 Ocak 2026’da tebliğ edilmiştir. A. ise 1 Mart 2026 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Arada geçen süre 30 günlük yasal hak düşürücü süreyi aşmaktadır.

AYM’nin Vereceği Karar: Anayasa Mahkemesi (Komisyonlar veya Bölümler bazında), Başvurucu A.’nın başvurusunu esasa girmeden, “**olağan kanun yollarının tüketilmemiş olması**” ve “**süre aşımı**” gerekçeleriyle ilk inceleme aşamasında kesin olarak **Kabul Edilemezlik** kararı ile sonuçlandırmalıdır.

2. Yenimahalle Belediyesi’nin Talebinin Hukuki Analizi ve AYM’nin Kararı

Yenimahalle Belediyesi, İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararında yer alan bazı ifadelerin belediyenin kurumsal saygınlığını zedelediğini ileri sürerek ayrı bir bireysel başvuruda bulunmuştur. Bu noktada AYM’nin inceleyeceği ilk husus **Kişi Bakımından Yetki (Ehliyet)** kriteridir.

- **Kamu Tüzel Kişilerinin Bireysel Başvuru Ehliyeti (Anayasa m. 148, 6216 s. K.):** Bireysel başvuru hakkı, doğası gereği kamu gücünün eylem ve işlemlerine karşı bireyleri korumak amacıyla getirilmiş bir hak arama yoludur. Kamu gücünü elinde bulunduran ve bizzat ihlali gerçekleştiren konumda olabilen **kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuru**

yapma hakkı (ehliyeti) yoktur. Yenimahalle Belediyesi bir belediye idaresi olarak kamu tüzel kişiliğidir ve kamu gücü ayrıcalıklarını kullanır. Temel hak ve özgürlüklerin öznesi (sahibi) olamaz, dolayısıyla bu hakların ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvuramaz.

AYM'nin Vereceği Karar: Anayasa Mahkemesi, Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılan başvuruyu “**kişi bakımından yetkisizlik**” (**başvuru ehliyetsizliği**) nedeniyle ilk inceleme aşamasında doğrudan **Kabul Edilemezlik** kararı ile reddetmelidir.

Kurgusal Olay II: Kavaklıdere Üniversitesi Öğrencilerinin Eylemi Analizi

1. Öğrenci Atılğan A.'nın Başvurusunun Hukuki Niteliği ve AYM'nin Kararı

- **Başvurunun Hukuki Niteliği:** Öğrenci Atılğan A., bir dilekçe yazarak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümlerinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürmüş ve bu kanun maddelerinin iptal edilmesini talep etmiştir. Atılğan A., somut bir hak ihlalinin giderilmesini değil, bir kanun hükmünün yürürlükten kaldırılmasını (iptalini) istemektedir. Bu nedenle bu başvurunun hukuki niteliği bir **Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)** talebidir.
- **AYM'nin Hangi Aşamada Ne Yönde Karar Vermesi Gerektiği:** Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu **İlk İnceleme Aşaması** kapsamında ele alır. Anayasa'nın 150. maddesine göre kanunların anayasaya aykırılığı iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı yalnızca; Cumhurbaşkanı, TBMM'de en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve TBMM üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki (120) milletvekillerine aittir. Bireylerin (vatandaşların veya öğrencilerin) doğrudan doğruya bir kanunun iptali için AYM'ye dava açma yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır. Dolayısıyla AYM, Atılğan A.'nın başvurusunu “**başvuranın dava açma yetkisinin bulunmaması**” (**yetkisizlik**) gerekçesiyle **İlk İnceleme Aşamasında reddetmelidir.**

2. Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Başvuru Yetkisi ve Niteliği

- **Mahkeme AYM'ye Başvurabilir mi?** Evet, Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi, öğrenci Berilcan B.'nin talebi üzerine veya re'sen anayasaya aykırılık kanısına varırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilir.
- **Başvurunun Hukuki Niteliği:** Görülmekte olan somut bir dava esnasında, o davada uygulanacak olan bir kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla mahkeme eliyle AYM'ye taşınan bu denetim yoluna **Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu / Def'i Yolu)** denir.
- **İtiraz Yolunun Şartlarının Gerçekleşme Durumu (Anayasa m.**

152):

1. *Bakılmakta Olan Bir Dava:* Berilcan B. hakkında Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılmış aktif bir kamu davası mevcuttur.
2. *Yetkili Mahkeme:* Asliye Ceza Mahkemesi, organik ve şekli ölçütlere göre kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir yargı organıdır (idari kurullardan farklıdır).
3. *Davada Uygulanacak Norm:* Berilcan B., “2911 sayılı Kanuna muhalefet” suçlamasıyla yargılanmaktadır ve iptali istenen 28. madde, Berilcan’a isnat edilen suçun ceza hükmüdür. Mahkeme, sanığın beraatine veya mahkumiyetine karar verirken doğrudan bu maddeyi uygulamak zorundadır. Bu nedenle söz konusu madde **“davada uygulanacak norm”** şartını tam olarak karşılamaktadır.
4. *İddianın Ciddiliği:* Mahkeme, Berilcan’ın dilekçesindeki iddiaları ciddi bulursa veya kendisi de bu hükmün Anayasa m. 34’e aykırı olduğu kanısına varırsa itiraz yoluna başvurur.

3. AYM’nin Mahkemenin İptal Talebi Karşısındaki İnceleme Süreci ve Kararı

Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi AYM’ye başvurduğunda, AYM dosyayı iki temel aşamadan geçirerek karara bağlar:

- **A. İlk İnceleme Aşaması:** AYM öncelikle başvuran merciin yetkisini, normun “uygulanacak norm” olup olmadığını ve başvuru evraklarında eksiklik bulunup bulunmadığını denetler. Ayrıca Anayasa m. 152/son uyarınca **“On yıl süreli denetim yasağı”** kontrolü yapılır; yani söz konusu 28. madde hakkında daha önce AYM tarafından verilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmış bir esastan ret kararının üzerinden 10 yıl geçip geçmediğine bakılır. Olayda usuli bir eksiklik yoksa ve 10 yıl yasağı bulunmuyorsa, AYM ilk incelemeyi başarıyla sonlandırır.
- **B. Esasın İncelenmesi Aşaması:** İlk inceleme aşaması geçildikten sonra AYM, 2911 sayılı Kanun’un 28. maddesini **Anayasallık Bloku** içinde yer alan ölçü normlara göre esastan inceler. Bu incelemede başta Anayasa m. 34 (Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı) olmak üzere, hakların sınırlanma sınırlarını çizen Anayasa m. 13’teki “ölçülülük ilkesi” ve “demokratik toplum düzeninin gerekleri” kriterleri esas alınır.

Esas Aşamasında Verilecek Karar: AYM yapacağı esastan inceleme sonucunda iki yönde karar verebilir: Maddenin anayasaya aykırı olduğuna kanaat getirirse **“Hükmün İptaline”**; anayasaya uygun olduğuna kanaat getirirse **“İtirazın Reddine”** karar verir. Bu karar salt çoğunlukla alınır ve Resmi Gazete’de yayımlanarak tüm devlet organlarını ve kişileri bağlar.

4. Berilcan B.'nin Somut Olay Aşamasında Bireysel Başvuru Yoluna Gitme Durumu

- **Mevcut Aşamada Doğrudan Başvurabilir mi?** Hayır, Berilcan B. davasının devam ettiği bu aşamada doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda **bulunamaz**.
- **Gerekçeleri ve Şartların Değerlendirilmesi:**
 1. *İç Hukuk Yollarının Tüketilmemesi:* Bireysel başvuruya ilişkin Anayasa m. 148/3 hükmü açıkça “*Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır*” demektir. Berilcan'ın davası ise henüz ilk derece mahkemesinde (Asliye Ceza Mahkemesi) derdesttir (devam etmektedir), yani kesinleşmiş bir yargısal karar henüz yoktur.
 2. *Normların Soyut Denetimi Yasağı:* Bireysel başvuru yolunda doğrudan bir kanun hükmünün (2911 sayılı Kanun m. 28) anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle soyut olarak iptali istenemez; bireysel başvuruda sadece somut bir kamu gücü işlemine bağlı hak ihlali incelenebilir.
- **Berilcan B. Hangi Koşullarda Bireysel Başvuru Yapabilir?** Berilcan B.'nin bireysel başvuru yapabilmesi için ceza yargılamasının sona ermesi gerekir. Asliye Ceza Mahkemesi Berilcan hakkında mahkumiyet kararı verirse, Berilcan bu karara karşı sırasıyla **istinaf** ve (ceza miktarı itibarıyla yasa izin veriyorsa) **temyiz** olağan kanun yollarına başvurmalıdır.

Tüm bu yargısal aşamaların sonucunda verilen nihai ceza kararı kesinleştiğinde, Berilcan nihai kararın kendisine tebliğinden itibaren **otuz (30) gün içinde**; “*Kolluğun zor kullanarak gösteriyi dağıtmasının toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiğini*” ve “*Mahkemenin anayasaya aykırı bir kanun maddesine dayanarak ceza vermesinin adil yargılanma hakkını ve özgürlük hakkını zedelediğini*” ileri sürerek AYM'ye usulüne uygun bir **Bireysel Başvuru** ikame edebilir.